

มาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคตามมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการตราพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ได้บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนั้น การที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ มาใช้บังคับ ซึ่งกำหนดให้มีสินค้าและบริการที่ควบคุม จำนวน ๕๒ รายการ และรายการที่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้ คือ รายการตามข้อ ๓ (๑๓) ยารักษาโรค (๑๔) เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค และ (๕๐) บริการ รักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค จึงเป็น เรื่องที่สามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พร. ๔/๒๕๖๕)

๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. หลักความได้สัดส่วน

เมื่อนำผลกระทบที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ สถานพยาบาลได้รับ ไปเปรียบเทียบกับสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง และภาระหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์ สิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคแล้ว การที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ออกประกาศกำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค รวมทั้งบริการ รักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุม จึงมิได้ขัดกับหลักความได้สัดส่วน



เมื่อข้อเท็จจริงในคดีและสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการประกอบกิจการโรงพยาบาลของเอกชนมีการลงทุนและมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้นรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งยังมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนและเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ อันมีผลให้การประกอบกิจการจะต้องคำนึงถึงผลกำไรของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญด้วย ประกอบกับเมื่อมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนว่ามีราคาสูงเกินสมควร และกรมการค้าภายในได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายครั้งปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานของรัฐใดสามารถเข้าไปกำกับดูแลและควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยข้อ ๓ (๑๓) (๑๔) และ (๕๐) กำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค รวมทั้งบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุม จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟังได้

นอกจากนี้ แม้การออกประกาศพิพาทจะกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของสถานพยาบาลเอกชนในการประกอบอาชีพ รวมทั้งกระทบต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากค่ารักษาพยาบาลอยู่บ้างก็ตาม แต่เมื่อรัฐมีความจำเป็นต้องเข้าไปควบคุมราคาสินค้าและบริการ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสินค้าและบริการดังกล่าวมีราคาสูง และการออกประกาศพิพาทสามารถแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนข้างต้นของประชาชนได้ ประกอบกับหากนำผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้รับไปเปรียบเทียบกับสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง และภาระหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคแล้ว จะเห็นได้ว่า การออกประกาศพิพาทดังกล่าวมิได้ขัดกับหลักความได้สัดส่วนแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พร. ๔/๒๕๖๕)

เมื่อการประกาศกำหนดความกว้างของเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) สำหรับที่ดินของเอกชน โดยมีระยะความกว้าง ๒๐ เมตร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรม และมีเหตุผลความจำเป็นในเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติ โดยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมาเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ



และส่งตามระบบท่อ อันเป็นการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติและลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งเสริมความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรม และคมนาคมขนส่ง อันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วย่อมไม่มากเกินสมควร และเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลอันสมควร และเหมาะสมกับความจำเป็นในการปฏิบัติงานที่แท้จริงแล้ว

เมื่อพิจารณาประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เพื่อก่อสร้างระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) และเครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ เห็นได้ว่าได้กำหนดความกว้างของเขตพื้นที่สำหรับใช้วางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อไว้ ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะความกว้างของเขต ๒๐ เมตร ๕ เมตร และ ๖ เมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และลักษณะของที่ดินที่แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติพาดผ่าน ประเภท ขนาด และวัตถุประสงค์ในการใช้งานของท่อที่จะวางพาดผ่านที่ดินแต่ละช่วงซึ่งแตกต่างกัน เหตุผลความจำเป็นในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรม การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการดำเนินการมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า แนวเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในโครงการพิพาทพาดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔ แปลง มีระยะความกว้าง ๒๐ เมตร ตลอดแนว เพื่อดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด ๔๒ นิ้ว โดยในขั้นตอนการดำเนินการจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง และภายหลังจากส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อแล้วยังต้องดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติตลอดอายุการใช้งาน รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินก็ต้องดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัย ซึ่งหากไม่มีการประกาศกำหนดแนวเขตเป็นระยะความกว้าง ๒๐ เมตร เอาไว้ อาจก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการเข้าไปดำเนินการบำรุงรักษาหรือแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที เช่น เจ้าของที่ดินอาจไม่อนุญาตหรือขัดขวางมิให้เข้าไปดำเนินการดังกล่าวในแนวเขตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ เป็นต้น หรืออาจเกิดความเสี่ยงต่อการรุกร้าเข้าไปทำความเสียหายแก่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลทั่วไป การกำหนดระยะความกว้างดังกล่าวจึงเป็นการกำหนดเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ และเป็นความกว้างน้อยที่สุดที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จะสามารถดำเนินการก่อสร้าง ตรวจสอบและบำรุงรักษา รวมถึงแก้ไขเหตุฉุกเฉินในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และเมื่อพิจารณาหลักฐานภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้างของโครงการ



พิพาท เห็นได้ว่า พื้นที่เขตรบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติระยะความกว้าง ๒๐ เมตร ถูกใช้สำหรับการดำเนินการก่อสร้างจนเต็มพื้นที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับการทำงานของเครื่องจักรขนาดใหญ่ ทั้งรถขุดและรถยกท่อ พื้นที่สำหรับวางท่อที่เตรียมไว้ยกลงหลุม พื้นที่สำหรับกองดินที่ขุดแล้ว และร่องที่ขุดไว้สำหรับวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ด้านวิศวกรรมร่องที่ขุดไว้สำหรับวางท่อ จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการขุดให้มีความกว้างถึง ๕ เมตร เมื่อรวมกับพื้นที่การทำงานในส่วนอื่น การกำหนดเขตรบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจึงย่อมไม่อาจมีขนาดความกว้างเพียง ๕ เมตร ซึ่งเท่ากับ การวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการได้ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบ เหตุผลและความจำเป็นในการประกาศกำหนดความกว้างของเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ให้มีความกว้าง ๒๐ เมตร รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อที่เป็นไป เพื่อการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติและลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งเสริมความต้องการ ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรม และคมนาคมขนส่ง อันเป็นประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ กับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว เห็นได้ว่า ความเสียหายของผู้ฟ้องคดียังไม่มากเกินสมควรจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องลดขนาด ความกว้างของการใช้พื้นที่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ใช้ดุลพินิจประกาศกำหนดเขตความกว้างของเขตรบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ๒๐ เมตร จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลอันสมควร และเหมาะสมกับความจำเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการปฏิบัติงานที่แท้จริงแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘๘/๒๕๖๕)



บทที่ ๒

คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) การกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า

เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการสำรวจและหาสถานที่เพื่อก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า และได้มีการคัดเลือกทิศทางและแนวเขตรบบไฟฟ้า โดยได้สำรวจรวบรวมข้อมูล โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตสำรวจตามแนวทางดำเนินการที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้ความเห็นชอบแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าตามที่มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสนอ รวมทั้งได้ออกเป็นประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า พาดผ่านทราบตามขั้นตอนและวิธีการที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดแล้ว ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้ความเห็นชอบแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย และการประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าตั้งอยู่และส่งให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

เมื่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติเห็นชอบแนวทางระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านที่มีแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายออกมามีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการออกมติไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การไฟฟ้า



ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์
 อยู่ยง ๔-สี่คิ้ว ๒ จึงได้ดำเนินการสำรวจและหาสถานที่เพื่อก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า และได้มี
 การคัดเลือกทิศทางและแนวเขตรบบไฟฟ้าโดยได้สำรวจรวบรวมข้อมูล โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มี
 ต่อชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และความคิดเห็นของประชาชน
 ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตสำรวจ ตามแนวทางดำเนินการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
 กิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การสำรวจหรือหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เลือกแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าแนวทางที่ ๓ ซึ่งเห็นว่ามีเหมาะสมที่สุด
 จากทั้งหมด ๓ แนวทาง และจัดทำแผนผังแสดงรายละเอียดของทิศทางและแนวเขตเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดี
 ที่ ๑ เพื่อพิจารณา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า
 ดังกล่าว หลังจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนด
 เขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ อยู่ยง ๔-สี่คิ้ว ๒ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
 พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ กพพ. ๙
 BA ๒๑๕/๔๕๒๓๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตรบบโครงข่าย
 ไฟฟ้าพาดผ่านทราบ พร้อมแนบสำเนาประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้างดงาม ตามขั้นตอน
 และวิธีการที่มาตรา ๑๐๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
 และข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำประกาศ
 เครื่องหมาย และวิธีการแจ้งสิทธิในระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำประกาศ เครื่องหมาย
 และวิธีการแจ้งสิทธิในระบบโครงข่ายพลังงาน (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๕ กำหนด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 มีมติให้ความเห็นชอบแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่ยง ๔-สี่คิ้ว ๒ จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครอง
 ที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ประกาศกำหนดเขต
 ระบบโครงข่ายไฟฟ้างดงาม โดยการปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ
 ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าตั้งอยู่และส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี
 จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ส่งผลให้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำ
 ที่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘๓/๒๕๖๕)



(๒) การฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการออกกฎที่มีผลเป็นการก่อตั้งนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้นใหม่ตามช่วงเวลาที่มีการบังคับต่อสิทธิของบุคคลในคราวใหม่ จึงเป็นนิติกรรมทางปกครองครั้งใหม่แยกต่างหากจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

เมื่อการกำหนดเขตพื้นที่บริเวณที่ ๔ และบริเวณที่ ๕ ใช้การมีเอกสารสิทธิหรือมีการครอบครองมาเป็นเกณฑ์การพิจารณาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นแนวทางตั้งแต่ในชั้นร่างกฎหมายของคณะอนุกรรมการและไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อพิจารณา จนกระทั่งมีการออกเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ตนเองกำหนดไว้ข้างต้น ไม่อาจกำหนดเนื้อหาของกฎให้แตกต่างไปโดยไม่มีเหตุอันควรได้ ดังนั้น การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงถึงเกณฑ์การแบ่งพื้นที่บริเวณที่ ๔ กับบริเวณที่ ๕ โดยใช้ขนาดพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของเกาะเป็นเกณฑ์การพิจารณา จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดเขตพื้นที่ตามการประชุมของคณะอนุกรรมการ อีกทั้ง หลักเกณฑ์เรื่องพื้นที่เกาะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้ในการพิจารณาว่า พื้นที่บริเวณที่ ๔ เป็นเกาะขนาดกลาง ส่วนพื้นที่บริเวณที่ ๕ เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กกว่าบริเวณที่ ๔ ยังขัดแย้งกับข้อเท็จจริงตามรายงานฯ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ที่ระบุว่า เกาะส้มเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่กว่าเกาะพาน ทั้งที่เกาะส้มอยู่ในบริเวณที่ ๕ แต่เกาะพานเป็นเกาะที่อยู่ในบริเวณที่ ๔ ดังนั้น การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนที่มีผลบังคับให้พื้นที่เกาะส้ม ให้อยู่ในบริเวณที่ ๕ มิใช่บริเวณที่ ๔ จึงเป็นการออกกฎที่มีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ



การกำหนดให้พื้นที่เกาะสัสมีมาตรการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ทั้งที่มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนแล้วนั้น ถือเป็นกฎที่มีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล ซึ่งมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้รับรองไว้ อย่างเกินสมควร ซึ่งการจะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น ประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่มีผลบังคับให้พื้นที่เกาะสัสมีอยู่ในบริเวณที่ ๕ จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ พส. ๘/๒๕๖๒ และผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ พส. ๒/๒๕๖๔ ต่างเป็นเจ้าของที่ดิน ตั้งอยู่บนเกาะสัสมันเป็นเกาะบริวารของเกาะสมุย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ โดยเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยในที่ดินดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งไม่อนุญาต เนื่องจากที่ดินดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ ๕ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลลิ้งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ด ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างอาคาร โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังกล่าว รวม ๒ ครั้ง ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับฯ ทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในที่ดินนั้นได้ ซึ่งการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าวถือเป็นการออกกฎที่มีผลเป็นการก่อตั้งนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้นใหม่ตามช่วงเวลาที่มีการบังคับต่อสิทธิของบุคคลในคราวใหม่ จึงเป็นนิติกรรมทางปกครองครั้งใหม่ แยกต่างหากจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗



คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เห็นชอบในหลักการที่ให้แบ่งพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมออกเป็น ๕ บริเวณ ได้แก่ บริเวณที่ ๑ คือ น่านน้ำ บริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓ คือ พื้นที่บนแผ่นดิน (ของเกาะสมุย เกาะเตียน เกาะพะงัน และเกาะเต่า) บริเวณที่ ๔ คือ พื้นที่เกาะที่มีเอกสารสิทธิ หรือมีการครอบครอง และบริเวณที่ ๕ คือ พื้นที่เกาะที่ไม่มีเอกสารสิทธิและไม่มีการครอบครอง และได้มีการเพิ่มเติมให้หลักการควบคุมไปถึงพื้นที่เกาะต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กและอาจไม่ปรากฏชื่อให้ครบทุกเกาะ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ถูกนำไปแก้ไขเป็นร่างประกาศซึ่งผ่านกระบวนการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และออกเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในเวลาต่อมา กรณีจึงเห็นได้ว่า เกณฑ์การพิจารณาการกำหนดเขตพื้นที่สำหรับเกาะบริวารของเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตียน ในช่วงแรก มีการแบ่งพื้นที่เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ บริเวณที่ ๔ และบริเวณที่ ๕ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากการมีเอกสารสิทธิ หรือมีการครอบครองมาเป็นเกณฑ์การพิจารณาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และให้หลักเกณฑ์เดียวกันครอบคลุมไปถึงพื้นที่เกาะต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กและอาจไม่ปรากฏชื่อให้ครบทุกเกาะ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นแนวทางตั้งแต่ในชั้นร่างกฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ และไม่ปรากฏว่า มีการเปลี่ยนแปลงข้อพิจารณาในชั้นต่อมา จนกระทั่งมีการออกเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณากำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้ข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจกำหนดเนื้อหาของกฎให้แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่ตนเองกำหนดไว้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงถึงเกณฑ์การแบ่งพื้นที่บริเวณที่ ๔ กับบริเวณที่ ๕ โดยใช้ขนาดพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของเกาะเป็นเกณฑ์การพิจารณา จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดเขตพื้นที่ตามการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อีกทั้ง หลักเกณฑ์เรื่องพื้นที่เกาะที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ในการพิจารณาว่า พื้นที่บริเวณที่ ๔ เป็นเกาะขนาดกลาง ส่วนพื้นที่บริเวณที่ ๕ เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กกว่าบริเวณที่ ๔ ยังขัดแย้งกับรายงานโครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ที่ระบุว่า เกาะสั้มเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่กว่าเกาะฟาน ทั้งที่เกาะสั้มอยู่ในบริเวณที่ ๕ แต่เกาะฟานเป็นเกาะที่อยู่ในบริเวณที่ ๔ หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดเขตพื้นที่บริเวณที่ ๔ และบริเวณที่ ๕ ของผู้ถูกฟ้องคดี



จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และไม่อาจทำให้หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดพื้นที่ให้แตกต่างกันระหว่างบริเวณที่ ๔ กับพื้นที่บริเวณที่ ๕ ที่พิจารณาเพียงเอกสารสิทธิกับการครอบครองต้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินที่อยู่ในพื้นที่เกาะสั้ม ได้รับการออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ.) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีเข้าตามหลักเกณฑ์ที่ต้องกำหนดให้พื้นที่เกาะดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ ๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนที่มีผลบังคับให้พื้นที่เกาะสั้ม ให้อยู่ในบริเวณที่ ๕ มิใช่บริเวณที่ ๔ จึงเป็นการออกกฎที่มีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

นอกจากนี้ การกำหนดให้พื้นที่เกาะสั้มให้อยู่ในบริเวณที่ ๕ ซึ่งมีมาตรการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีอาคารทุกชนิด ทุกประเภท เว้นแต่เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการของราชการ ทั้งที่มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกาะดังกล่าวแล้วนั้น ถือเป็นกฎที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อแดนแห่งกรรมสิทธิ์ของเอกชนในลักษณะที่ทำให้เจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ตามความมุ่งหมายทั่วไป อันเป็นกฎที่มีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลซึ่งมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองไว้อย่างเกินสมควร ซึ่งการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีในการออกกฎกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เป็นการจำกัดสิทธินั้นต้องใช้เท่าที่จำเป็น จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ไม่ได้ และต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการใช้อำนาจทางปกครอง รวมถึงการออกกฎตามหลักความได้สัดส่วนตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น ประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่มีผลบังคับให้พื้นที่เกาะสั้มอยู่ในบริเวณที่ ๕ จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในส่วนของมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพื้นที่บริเวณที่ ๔ กับพื้นที่บริเวณที่ ๕ มีความแตกต่างกันเฉพาะมาตรการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยที่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพื้นที่บริเวณที่ ๔ ที่กำหนดไว้ตามข้อ ข้อ ๔ (๓) (๗) และ (๘) ของประกาศดังกล่าว มีระดับของการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่น้อยกว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพื้นที่บริเวณที่ ๕ ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๔ (๔) ของประกาศเดียวกัน และสามารถแยกส่วนจากมาตรการอื่นได้ ศาลปกครองจึงมีอำนาจกำหนดคำบังคับเฉพาะในส่วนที่ได้วินิจฉัยนี้ได้



ดังนั้น เมื่อศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งขยายระยะเวลาการใช้บังคับตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับฯ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้พื้นที่บนแผ่นดิน นับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของเกาะสัมที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่บริเวณที่ ๕ เฉพาะในส่วนที่มีผลบังคับที่เป็นผลร้ายเกินกว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่บริเวณที่ ๔ แล้ว ประกาศเฉพาะในส่วนที่ได้มีการเพิกถอนดังกล่าวจึงไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป และไม่อาจขยายระยะเวลาการใช้บังคับได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พส. ๑-๒/๒๕๖๖)

(๓) การออกกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อเสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพิจารณา ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบ ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมว่าจะมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันหรือไม่นั้น ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า จะต้องปรากฏว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีคำแนะนำให้ออกกฎกระทรวงดังกล่าวเสียก่อน เมื่อร่างกฎกระทรวงยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้พิจารณากลับกรองความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะกำหนด เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทำให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่อาจแนะนำ ในการออกกฎกระทรวงได้ ดังนั้น รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมละเลยต่อหน้าที่ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าว

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดคนซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำดอกกราย และอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ในจังหวัดระยอง ฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร



ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ในการออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำทั้งสามแห่งเป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเพื่อให้มีการประกาศ ให้เขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งสามแห่งเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมล่าช้าเกินสมควร จึงพิพากษา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อเสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพิจารณา ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนกว่าคณะกรรมการฯ จะมีมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ โดยให้เสนอร่างกฎกระทรวง ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในครั้งต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการออกกฎกระทรวงดังกล่าว นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณใด เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามบทบัญญัติดังกล่าว ต้องปรากฏว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติได้มีคำแนะนำให้ออกกฎกระทรวงดังกล่าวเสียก่อน เมื่อร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้พิจารณากลับกรองความเหมาะสม ของพื้นที่ที่สมควรกำหนดเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่อาจแนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำดอกกราย และอ่างเก็บน้ำ คลองใหญ่ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่มีหน้าที่ในการออก กฎกระทรวงเช่นว่านี้ และยังไม่ได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าว ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๐๖/๒๕๖๖)



๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) การฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้บุคคลเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน และเพิกถอนคำสั่งต่ออายุประทานบัตร

แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมป่าไม้ จะมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แต่การขอและการอนุญาต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าว เมื่อมีการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพื้นที่ที่อนุญาตยังมีปัญหากับราษฎรในพื้นที่ต่อเนื่องเรื่อยมาโดยยังมิได้รับการแก้ไข จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต อีกทั้งยังมิได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบล ท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ อันเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดตามข้อ ๘ (๕) ของระเบียบข้างต้น หนังสืออนุญาตดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่นำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้ประกอบการพิจารณา คำขอต่ออายุประทานบัตร โดยไม่ได้นำข้อพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานในพื้นที่มาประกอบการใช้ดุลพินิจ ย่อมทำให้ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร ยังไม่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวยังมิได้สะท้อนประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คำสั่ง ที่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบแปดคนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งลอยและปานากกลาง ฟ้องว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๓) ร่วมกันออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส. ๒๓ ให้นาย ธ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งลอยและป่านากลาง ในท้องที่ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำสั่งต่ออายุประทานบัตรให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แต่การขอและอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่พิพาท เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ได้มีการร้องเรียนและคัดค้านจากราษฎรที่มีภูมิลำเนาและประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ฟ้องคดีบางรายด้วย อันแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่พิจารณาอนุญาตยังคงมีปัญหาความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่โดยยังไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสำเนาบันทึกรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ แนบประกอบการยื่นคำขออนุญาต เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เปรียบเทียบกับสำเนารายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ฉบับที่ส่งให้คณะกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่ปรากฏในสำนวนคดีแล้ว จะเห็นได้ว่าเอกสารทั้งสองฉบับมีข้อความไม่ตรงกัน โดยสำเนารายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ แนบมาพร้อมกับคำขออนุญาต ปรากฏข้อพิรุธหลายประการ อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สอบปากคำพยานบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พบว่า มีการให้ถ้อยคำขัดแย้งกัน ทำให้ไม่ได้ข้อยุติว่าในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาหรือลงมติเห็นชอบในเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่พิพาทจริงหรือไม่ จึงไม่อาจเชื่อได้ว่าการพิจารณาหรือลงมติเห็นชอบในเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งลอยและป่านากลาง เมื่อการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส. ๒๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เข้าทำประโยชน์



หรืออยู่อาศัยภายในเขตดังกล่าว ยังมีปัญหากับราษฎรในพื้นที่ต่อเนื่องเรื่อยมาโดยยังมิได้รับการแก้ไข จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต อีกทั้งยังมิได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ที่ป้านั้นตั้งอยู่ อันเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ตามข้อ ๘ (๕) ของระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสืออนุญาตที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันพิจารณาออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อหนังสืออนุญาตดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตรยังมิได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามข้อ ๒๗ (๔) ของระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๔๗ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบแปดคนอุทธรณ์ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ทบทวนแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป และรับรองสิทธิด้านสุขภาพตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดำเนินการให้ข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผล ในการต่ออายุประทานบัตรพิพาทต่อประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่อย่างครบถ้วนและรอบด้าน และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงก่อนการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้นำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๔๓ มาใช้ประกอบการพิจารณาคำขอต่ออายุประทานบัตร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดให้กิจการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ต้องจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย โดยมิได้นำข้อพิจารณาจากรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพแบบเร่งด่วน (Rapid HIA) ของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (ศปก.) ที่ระบุว่า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ชุมชนรอบเหมืองมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น มีการสร้างบ้านเรือนและทำเกษตรกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงกับเหมือง มีความอุดมสมบูรณ์



ของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลางเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน และไม่ได้นำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่กรมศิลปากรได้มีประกาศลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานแหล่งภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ภูผายา ซึ่งมีระยะไม่ห่างจากพื้นที่ประทานบัตรมากนัก มาประกอบการใช้ดุลพินิจจึงทำให้ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจเพื่อมีคำสั่งต่ออายุประทานบัตรแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ยังไม่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้เห็นว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๔๓ ยังไม่ได้สะท้อนประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒/๒๕๖๖)

(๒) การกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส นอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

แม้คำสั่งของอธิบดีกรมเจ้าท่าที่อนุญาตให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส จะมีสภาพเป็นคำสั่งทางปกครองที่ต้องให้จังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อนจะอนุญาต แต่จังหวัดก็ต้องพิจารณาเห็นชอบภายในขอบเขตที่ข้อ ๒ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กำหนดไว้โดยเคร่งครัด คือ “ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด” เท่านั้น การที่จังหวัดมีมติว่าคำขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และสภาพแวดล้อมของจังหวัด แต่ให้ผู้ฟ้องคดีไปจัดทำประชาพิจารณ์ใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน เนื่องจากเห็นว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ขออนุญาตจัดทำมานานแล้ว จึงเป็นข้อพิจารณาที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ต้องให้การรับรองตามที่กฎกระทรวงกำหนด

อำนาจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส เป็นของอธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ โดยข้อ ๒ (๕) ของกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีหนังสือของจังหวัดที่รับรองว่าสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ขออนุญาตไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นเพียงข้อยกเว้นที่จำกัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องให้จังหวัด



มีหนังสือรับรองก่อนเท่านั้น แม้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจะมีสภาพเป็นคำสั่งทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องให้จังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อนจะอนุญาตตามนัยมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่จังหวัดโดยคณะกรรมการจังหวัดต้องพิจารณาให้การรับรองหรือให้ความเห็นชอบเฉพาะภายในขอบเขตที่ข้อ ๒ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) กำหนดไว้โดยเคร่งครัด คือ “ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด” เท่านั้น การที่จังหวัดโดยคณะกรรมการจังหวัดมีมติว่า คำขอดังกล่าวไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และสภาพแวดล้อมของจังหวัดจะเชิงเตรา แต่ให้ผู้ฟ้องคดีไปจัดทำประชาพิจารณ์ใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน เนื่องจากเห็นว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของผู้ฟ้องคดีจัดทำมานานแล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเป็นข้อพิจารณาที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ต้องให้การรับรองตามที่กฎกระทรวงกำหนด อีกทั้ง การทำประชาพิจารณ์เป็นขั้นตอนหนึ่งในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชำนาญการตามมาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งข้อ ๒ (๖) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ได้กำหนดให้เป็นเอกสารหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นประกอบการขออนุญาตอยู่แล้ว นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เคยมีมติให้ผู้ฟ้องคดี ทำประชาพิจารณ์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการจนมีบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แล้ว การที่คณะกรรมการจังหวัดในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ กำหนดเงื่อนไข ให้ผู้ฟ้องคดีทำประชาพิจารณ์ใหม่อีกครั้ง จึงเป็นกรณีเดียวกับที่ได้ทำประชาพิจารณ์ในครั้งก่อน และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ฟ้องคดีเสนอประกอบคำขออนุญาตก็มีขอบเขต ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนที่คณะกรรมการจังหวัดมีมติให้ผู้ฟ้องคดีทำประชาพิจารณ์ใหม่อยู่แล้ว อุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า เงื่อนไขการให้ทำประชาพิจารณ์ใหม่ก็เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน เป็นไปเพื่อ ประโยชน์สาธารณะและไม่ได้เป็นการกระทำที่ซ้ำซ้อนหรือเพิ่มภาระแก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมฟังไม่ขึ้น ดังนั้น เมื่อคำขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏข้อขัดข้องหรือความไม่ถูกต้องอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้าง เหตุที่ว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ตามความเห็นคณะกรรมการจังหวัดมาปฏิเสธไม่ออก ใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ กรณีต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องจากผู้ฟ้องคดีแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยต้องพิจารณาออกใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับ หลักฐานและเอกสารครบถ้วนและถูกต้องจากผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เมื่อปรากฏว่าจนถึงวันฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่มีคำสั่ง ทางปกครองอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างท่าเทียบเรือ จึงฟังว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่



กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๓๓/๒๕๖๖)

(๓) คำสั่งกำหนดมาตรการทางปกครองกรณีเจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือไม่นำเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านน้ำไทยกลับเข้าท่าเทียบเรือตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีกรมประมงกำหนด

เมื่อเจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่นำเรือออกไปทำการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านน้ำไทยไม่นำเรือกลับเข้าท่าเทียบเรือตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีกรมประมงกำหนดตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๑ ของประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการมาตรการทางปกครองย่อมมีอำนาจออกคำสั่งกำหนดมาตรการทางปกครองแก่เรือประมงดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกำหนดข้างต้น ประกอบกับข้อ ๑๘ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยสั่งยึดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงหรือเครื่องมือทำการประมง สังกักเรือประมงดังกล่าว และเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงในทะเลหลวง ทั้งนี้ การที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) อนุโลมให้เรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ผ่านการตรวจก่อนออกเรือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบไปทำการประมงยังไม่ถึงเวลา ๑ ปี จะได้รับการอนุโลมไม่ต้องกลับเข้ามารับการตรวจนั้น เป็นเพียงการแจ้งหลักเกณฑ์ให้นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทยทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยยังมีได้ออกเป็นประกาศ ศปมผ. ตามนัยข้อ ๒๓ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ กรณีจึงไม่อาจใช้บังคับเพื่อยกเว้นหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีกรมประมงกำหนดไว้ได้

ข้อ ๑ ของประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ได้กำหนดไว้ในวรรคแรกให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป ซึ่งออกไปทำการประมงพาณิชย์



ในทะเลนอกน่านน้ำไทยในขณะที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ต้องนำเรือกลับเข้าท่าเทียบภายใน ๓๐ วัน และกำหนดข้อยกเว้นไว้ในวรรคสองว่าไม่ให้ใช้บังคับกับเจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงดังกล่าว ซึ่งออกไปทำการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านน้ำไทยก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ที่ได้แจ้งการออกจากท่าต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ไว้ไม่เกินระยะเวลา ๓๖๕ วัน นับแต่วันที่แจ้ง แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า เรือประมงทั้งสองลำของผู้ฟ้องคดีเป็นเรือประมงที่มีขนาดระวางมากกว่าสามสิบตันกรอสขึ้นไป แม้ผู้ฟ้องคดีได้นำเรือประมงทั้งสองลำออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำไทยในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามลำดับ อันเป็นเวลาก่อนวันที่ประกาศกรมประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และก่อนจะมีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกประจำในแต่ละจังหวัดชายทะเล แต่เรือทั้งสองลำได้ทำการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านน้ำไทยในขณะที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ โดยไม่ได้แจ้งการออกจากท่าเทียบเรือประมงต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกไว้ กรณีย่อมไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ ๑ วรรคสอง ของประกาศกรมประมงข้างต้น ผู้ฟ้องคดีต้องนำเรือทั้งสองลำนั้นกลับเข้าเทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำเรือประมงลำแรกกลับเข้าเทียบท่าเรือเดียวกันเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และนำเรือประมงลำที่สองกลับเข้าเทียบเรือประมงในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการไม่กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีกรมประมงประกาศกำหนดตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๑ ของประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว บัญญัติให้ถือว่าเป็นการทำการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงเป็นผู้มีอำนาจสั่งยึดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้จากการทำการประมงนั้นหรือเครื่องมือทำการประมงเพิกถอนใบอนุญาต และประกาศให้เรือประมงนั้นเป็นเรือที่ใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งกักเรือประมงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองลำดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชกำหนดเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๑๘ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ส่วนการที่หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ แจ้งต่อนายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทยว่า เรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ผ่านการตรวจก่อนออกเรือจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก หรือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก



อย่างถูกต้องที่ออกไปทำการประมงยังไม่ถึงเวลา ๑ ปี (นับถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙) จะได้รับการอนุโลมให้ไม่ต้องกลับเข้ามารับการตรวจ นั้น หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทยทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการออกหลักเกณฑ์ตามที่แจ้งในหนังสือนี้เป็นประกาศของ ศปมผ. และลงในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจใช้บังคับเพื่อยกเว้นหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าทำเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ตามนัยข้อ ๒๓ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้ ประกาศของ ศปมผ. ที่ออกตามคำสั่งนี้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการทางปกครองแก่เรือประมงทั้งสองลำของผู้ฟ้องคดี โดยสั่งยึดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงหรือเครื่องมือทำการประมง สั่งกักเรือประมงดังกล่าว และเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงในทะเลหลวง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๑/๒๕๖๖)

๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การควบคุมมลพิษ

๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง

เมื่อกรมการขนส่งทางอากาศได้ดำเนินการหรือป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากท่าอากาศยานในส่วนมลภาวะทางเสียงด้วยการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่องเสียงของอากาศยาน และมีประกาศกรมการขนส่งทางอากาศเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบจากเสียงและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากเสียงของอากาศยานที่มีต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสนามบิน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับภาคผนวก ๑๖ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ อีกทั้งผลการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือนและผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อันเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวงหรือข้อบังคับที่กำหนดขึ้นรวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๔๔ (อนุสัญญาชิคาโก) แล้ว ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ได้มีการกำหนดมาตรการในการควบคุมการบินขึ้นลงของอากาศยาน

